

1500909-94.2021.8.26.0595

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048428/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 18437687 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTOM SANTOS DE MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

EVERTOM SANTOS DE MENEZES foi denunciado e está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

1ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500909-94.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048428/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 18437687 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTOM SANTOS DE MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

EVERTOM SANTOS DE MENEZES foi denunciado e está sendo processado com incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Isso porque no dia 3 de junho de 2021, por volta das 11h45min, na Rua Santa Carolina, 50, Vila Dirce, nesta cidade e Comarca de Serra Negra/SP, vendeu ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) tablete de Canabdis Sativa L, droga vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 5.5 (cinco gramas e cinco decigramas) conforme auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação provisória (fl. 07) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 45/47). Notificado (fl. 71), o réu ofereceu defesa preliminar escrita (fls. 77/85), conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 05 de janeiro de 2022 (fls. 91/94).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arrolada pela defesa, sendo o réu ao final interrogado (fl. 120).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 138/141), enquanto a Defesa pugnou por sua absolvição (fls. 146/162).

Relatei.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência de (fls. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão de (fl. 06), bem como pelos laudos químico-toxicológicos de fls. 45/47.

A autoria é incontestada.

Consta dos autos que na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu entregando um objeto para um indivíduo, dizendo: "é vinte reais". Diante disso o réu foi abordado, e com ele foi encontrado o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie, além disso, foi encontrado próximo ao réu, no meio fio da via pública, uma porção de maconha, que seria destinada ao tráfico ilícito.

Em Juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Ao ser perguntado se vendeu para o rapaz, disse: "Não. Eu parei no lugar errado, na hora errada e parei para comprar, eu tinha cinquenta reais no bolso e eu parei, tinha duas alianças no bolso e foi o dia que separei da minha esposa e estava com a cabeça cheia e falei vou comprar e o meu carro estava estacionado, eu estava bêbado e comprei, eu tinha cinquenta reais e comprei trinta reais e ele me voltou vinte reais e não tinha como os policiais escutarem porque eles estavam a mais de vinte metros e o menino saiu e eu estava só comprando e vieram e me abordaram e falei que era para meu uso" (fls. 133/134).

Entretanto, a versão trazida pelo réu é dissociada das provas constantes dos autos. O Policial Militar Wilson Estati Lopes, em Juízo, narrou: "Recordo. Nós estávamos em patrulhamento e ao passarmos na serralheria "Menegatti", conhecido pelas denúncias de tráfico de substância entorpecente, avistamos o réu juntamente com outra pessoa que estava de bicicleta e quando nos aproximamos com a viatura ele dizendo para o menino que o preço seria vinte reais e o menino saiu com a bicicleta e quando retornamos para fazer a abordagem só se encontrava o réu e fizemos uma revista e no bolso dele encontrei vinte reais e debaixo de umas folhas, "maconha", porém ele acabou assumindo, falando que era para o seu uso". Acrescentou que ouviu o réu dizendo para o menino da bicicleta que era vinte reais, mas não viu o réu entregando nada para o menino. Acrescentou ainda que a droga localizada não foi encontrada com o réu, mas que estava próxima a ele. Quando perguntado: "J.: E não foram atrás do rapaz de bicicleta e resolveram abordar o acusado e afirmam que ele é traficante? D.: Abordamos o acusado tendo em vista que ele é conhecido dos meios policiais e há denúncias que ele promove tráfico no local, inclusive sendo abordado" (fls. 127/128).

No mesmo sentido, o depoimento da Policial Militar Joyce Pereira de Campos, ouvida

em Juízo disse: "Recordo. Estávamos em patrulhamento pela via quando passamos próximo ao local e notamos um indivíduo falando que era vinte reais e o outro indivíduo quando percebeu a nossa presença pegou a bicicleta e foi embora e abordamos o réu e com ele encontramos vinte reais e após busca pelo local e pessoal encontramos um tijolinho de "maconha" que aparentava ter vinte gramas e ele falou que não era dele, apenas de estar ao lado de onde foi encontrado ele falou que era para uso pessoal" (fl. 129).

Por fim, a testemunha Enéas Lima da Costa, ouvido em Juízo, disse não saber sobre os fatos narrados na denúncia, não estava no local, é apenas vizinho do local de trabalho do réu. Questionado se teria algum conhecimento se o local da barbearia do réu é ponto de drogas, respondeu: "Não é ponto de venda de droga" (fls.131/132).

Por princípio, necessário ressaltar que não há que se discutir o valor dos depoimentos dos Policiais Militares, tendo em vista que estes gozam de legitimidade até prova ao contrário. Ademais, os agentes não demonstraram qualquer intenção em prejudicar o réu caso este fosse inocente.

Com efeito, é certo que a negativa por parte do réu quanto à prática de tráfico e à propriedade da droga, não é digna de credibilidade, face ao conjunto probatório produzido nos autos, especialmente no que diz respeito aos depoimentos dos Policiais Militares que foram firmes e harmônicos.

Além disso, segundo o depoimento dos Policiais Militares, o réu é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, motivo pelo qual foi abordado. O réu também possui diversas condenações por uso de drogas (fls. 54/56).

De rigor, portanto, a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, observo que o réu é portador de maus antecedentes (fl. 39), não se adequando a vida em sociedade, preferindo a atividade ilícita de venda de drogas ao invés de trabalhar lícitamente. Assim, sendo a culpabilidade apreciada em seu conjunto, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, presente circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certidão de fl. 38, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, perfazendo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Ausente circunstância atenuante.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada.

Na ausência de elementos acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime inicialmente fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, c/c artigo 2º, § 1º, da Lei 8072/90.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não estão presentes os requisitos para tanto.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e CONDENO o réu E.S.M., por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso.

Custas ex legis.

P.I.C.

Serra Negra, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA